الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـــــــة

وزارة التربيـــة الوطنيـــــة **مديريـــــــة التربيـــة لولاية المسيلة**

ثانوية المجاهد طويري محمد **المستوى: السنة الثالثة تسيير واقتصاد**

المـــــدة: 02 ساعـــــــــة **السنة الدراسية: 2018/2017**

امتحان شهادة بكالوريا تجريبي دورة جوان 2018 لمادة القانون

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الاول

الجزء الاول : 6 نقاط.

السؤال الاول:

عرف الميزانية العامة وأذكر مبادئها الاساسية.

السؤال الثاني :

عرف كلا من الضريبة والرسم ووضح الفرق بينهما.

الجزء الثاني: 6نقاط.

1 . عرف الاتفاقية الجماعية للعمل وبين محتواها.

2 . إشرح باختصار طرق تسوية النزاعات الجماعية للعمل.

الجزء الثالث: 8 نقاط.

وضعية :

اتفق الاخوة أحمد ورضا وعلي على إنشاء شركة لتجارة الالبسة وكانت حصصهم في رأس المال كما يلي :

+ حصة الشريك أحمد 5000000 دج.

+ حصة الشريك رضا مبنى مقر الشركة وسيارتين وكانت قيمة حصته 7000000 دج .

+ حصة الشريك علي هي عمله كمحاسب للشركة. قدرت حصته 3000000 دج.

عقدت الشركة بمناسبة الدخول المدرسي صفقة هامة ولكن احترق المنتوج داخل المخزن ادى الى افلاس الشريك احمد و على وبقي دين للمورد على الشركة تسديده في الاجل المحدد.

وتم الاتفاق على ان الشريك احمد لايدفع حصته و الشريك رضا لا يتحمل الخسائر.

المطلوب :

1 / ماهو نوع العقد المبرم بين الاخوة الثلاثة ؟

2/ حدد نوع الحصص المذكورة وهل يجب ان تكون بهذا الشكل ام لا ولماذا؟

3/ أذكر الاركان الموضوعية العامة لهذا العقد مع الشرح.

4/ هل الاتفاق فيما يخص الشريك احمد ورضا قانوني مع التبرير.

5/ ماذا يترتب على افلاس كل من الشريك احمد وعلى بالنسبة للشركة مع التبرير.

6/ هل تسدد الشركة الدين للمورد وكيف يتم ذلك ؟ برر.

أقلب الورقة.....

الموضوع الثاني

الجزء الاول:6 نقاط. قانون العمل هو قانون ينظم علاقات العمل الفردية.

1 . عرف عقد العمل .

2 . إشرح باختصار حالات إنهاء علاقة العمل.

3 . المادة 64 من ق ع ج حددت أسباب تعليق علاقة العمل

* اشرح معنى تعليق علاقة العمل وأذكر الاسباب الخاصة بالتعليق حسب نص المادة 64 من ق ع ج.

الجزء الثاني: 6 نقاط.

وضعية: " اقتنى السيد " محمد العيد " صاحب مؤسسة تجارية صغيرة من السيد " الحاج العربي " مبنى لاستعماله كمخزن لبضائعه بمبلغ 400000 دج ، و نظرا لانشغال السيد " محمد العيد " لم تستكمل اجراءات العقد " .

المطلوب : بناءا على السند و على ضوء ما درست أجب على مايلي:

1- مانوع العقد ثم قدم تعريفا له ؟

2- ماذا يمثل المبنى ؟ مبينا شروطه.

3- اشرح الاجراءات الواجب استكمالها لاتمام العقد.

4- اذكر الاركان الشكلية لهذا العقد مع الشرح.

الجزء الثالث: 8 نقاط.

السند:....." شركة الاثاث العصري رأسمالها 100 الف دينار جزائري تتكون من 20 عامل سجلت في القيد التجاري رقم 123/ 2017 مسؤولية الشريك فيها محدودة حسب مقدار المساهمة في رأس المال.

باعتمادك على السند ومادرسته أجب على مايلي:

1 . مانزع الشركة ؟ ثم عرفها.

2 . إشرح إجرات تأسيسها مع الشرح.

3. هل يسأل فيها الشريك عن دين الشركة ؟ ولماذا ؟

4 . ماهي أسباب انقضاءها ؟

أستاذ المادة يتمنى لكم النجاح والتوفيق في شهادة البكالوريا البقور ميـلود.